

1500211-71.2022.8.26.0169
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto
Comarca: Duartina
Foro: Foro de Duartina
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2170161/2022 -
DEL.POL.UBIRAJARA, 19496086 - DEL.POL.UBIRAJARA, 2170161 - DEL.POL.UBIRAJARA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Carlos Eduardo de Oliveira dos Santos
Vítima:
JEFERSON APARECIDO CARNEIRO
Data da Audiência:
01/12/2022

Aos 01/12/2022 às 15:30h ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Duartina
Foro de Duartina
Vara Única
Rua Sete de Setembro, 486, ., Centro - CEP 17470-000, Fone: (14) 3282-1237,
Duartina-SP - E-mail: duartina@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:
1500211-71.2022.8.26.0169
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2170161/2022 -
DEL.POL.UBIRAJARA, 19496086 - DEL.POL.UBIRAJARA, 2170161 - DEL.POL.UBIRAJARA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Carlos Eduardo de Oliveira dos Santos
Vítima:
JEFERSON APARECIDO CARNEIRO
Data da Audiência:
01/12/2022

Aos 01/12/2022 às 15:30h nesta cidade e Comarca de Duartina, no estado de São Paulo, em teleaudiências, de acordo com os Comunicados C.G. 284/2.020 e C.G. 317/2.020 e com a Resolução C.N.J. 329/2.020, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito, Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto, comigo Escrevente Técnico Judiciário do seu cargo adiante assinado.

Feito o pregão, as partes foram identificadas por documento pessoal com foto, de acordo com o item 7 do Comunicado C.G. 284/2.020.

Presente o(a) Excelentíssimo(a) Membro do Ministério Público, Dr(a). Aloísio Garmes Júnior.

Presente(s) a(o)(s) ré(u)(s) Carlos Eduardo de Oliveira dos Santos, bem como seu(ua)(s) advogado(s)(s) Dr(a)(s). Andre Gati Moreno.

Presente(s) a(s) testemunha(s), Leandro Aparecido Nunes e Neusa Maria de Oliveira dos Santos.

Ausente(s) a(s) testemunha(s), Jefferson Aparecido Carneiro e Luiz Paulo Fernando Ambrósio, das quais houve desistência de ouvida pelo Ministério Público.

Após, foi oportunizada a entrevista reservada entre o(s) autor(es) do fato e o(a) advogado(a), antes do ingresso dos demais participantes na sala virtual de audiências.

Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito, foi(ram) colhido(s) e capturado(s) o(s) DEPOIMENTO(S) da(s) testemunha(s) presente(s), bem como o(s) INTERROGATÓRIO(s) do(s) réu(s), por ferramenta de imagem e áudio, através do programa Microsoft Teams. A mídia produzida na presente audiência será importada para o sistema informatizado SAJPG5, nos termos do Comunicado 1.350/2.020.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito: "Vistos. HOMOLOGO a desistência de oitiva manifestada pelo Ministério Público. No mais, declaro encerrada a instrução probatória. Manifestem-se as partes em alegações finais".

Após, foi colhido e capturado as manifestações orais da representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como do DEFENSOR do réu, conforme registro digital.

Por fim, pelo MM. Juiz de direito foi dito: "Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal condenatória, de iniciativa pública incondicionada, em que o Ministério Público imputa a Carlos Eduardo de Oliveira dos Santos a prática do delito tipificado no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal (fls. 55-56).

Em apertada síntese, narra a denúncia ministerial que, entre a noite do dia 27 e a madrugada do dia 28 de maio do ano de 2022, na Avenida João Bocardi, nº 180, na cidade de Ubirajara, nesta comarca de Duartina/SP, o denunciado durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito próprio coisas alheias móveis pertencentes à Igreja Assembleia de Deus - Ministério de Agudos, consistentes em 01 (um) ventilador de mesa na cor preta, avaliado em RS 100,00 (cem reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 17, e cerca de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie.

A exordial acusatória escora-se em elementos informativos colhidos no bojo de inquérito policial conduzido pela Delegacia de Polícia de Ubirajara (fls. 01-52).

Presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, a denúncia foi recebida em 1º de agosto de 2022 (fls. 60-61).

O acusado foi citado e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 82-84).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária (fls. 85-86), em juízo procedeu-se à inquirição das testemunhas e ao interrogatório do réu.

Finda a instrução criminal, as partes ofereceram alegações finais. O Ministério Público e a Defesa postularam a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A pretensão punitiva é improcedente.

Como bem apontado pelo Ministério Público e pela defesa, a prova colhida sob o crivo do contraditório é frágil para alicerçar a condenação.

Com efeito, não há elementos a concluir pela autoria do delito, pois, em primeiro lugar, nenhum objeto subtraído foi encontrado em poder do acusado. Não bastasse, nenhuma testemunha presenciou a subtração.

E, conforme dispõe o art. 155, caput, do Código de Processo Penal,

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (sem destaque no original)

Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexistente o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo.

Sobre a temática, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO RESTABELECIDADA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. (...). 3. No caso, a condenação está alicerçada somente em elementos de informação obtidos na fase investigatória, que não encontraram respaldo com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Assim, à luz das hipóteses de cabimento da ação de revisão criminal, revela-se idônea a absolvição implementada pela corte estadual, máxime diante da regra processual que proíbe responsabilização penal calcada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase do inquérito (CPP, art. 155). 4. Habeas corpus concedido para, confirmando a liminar, determinar o restabelecimento do acórdão nos autos da revisão criminal. (Supremo Tribunal Federal STF; HC 114164; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 03/11/2015; DJE 19/11/2015; Pág. 67)

Esse o quadro, ausente demonstração cabal, isto é, para além de qualquer dúvida razoável, inexorável a prolação de sentença absolutória (in dubio pro reo).

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de absolver Carlos Eduardo de Oliveira dos Santos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não haver prova suficiente para a

condenação (in dubio pro reo).

Sem condenação em custas processuais.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

Após as anotações de estilo, archive-se.

P.I.C.

Publicada em audiência, comunique-se. Saem os presentes intimados. Sem prejuízo, publique-se o teor do presente via DJE."

NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Jean Carlos Carrenho, M369536, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA